«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом загальних зборів
учасників (засновників) №29/11/2024
ТОВ «ФК «АКЦЕНТ. ФІНАНС»
від «29» листопада 2024 року

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ

м. Київ "___" _____20___р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_____, (надалі іменується **"Фактор"**) в особі Директора _____ _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____

(вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження- для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців)

(надалі іменується **"Клієнт"**) в особі _____,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по-батькові)

що діє на підставі_____, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

в подальшому разом іменуються **"Сторони"**, а кожна окремо - **"Сторона"**, уклали цей Договір про надання послуги з факторингу (надалі іменується **"Договір"**) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі_____(надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за _____ до _____(надалі іменується "Боржник") в розмірі_____(надалі іменується "сума відступленої грошової вимоги").

1.2. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

1.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.4. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги.

2. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги, строки та умови проведення відповідних розрахунків між Клієнтом та Фактором визначені в додатку № 1 та додатку № 2 до цього Договору.

2.2. Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк_____шляхом_____.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фактор має право:

3.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в передбачені додатком №1 до цього Договору порядку і строки шляхом_____.

3.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги.

3.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом _____в строк_____.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів;

3.2.2. Подання звіту про виконання зобов'язання за боргом.

3.2.3. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор зобов'язується:

4.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.

4.1.2. Ознайомити Клієнта з нормами ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

4.2. Клієнт зобов'язується:

4.2.1. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим Договором.

4.2.2. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _____ шляхом_____в строк_____.

4.2.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якого відступається згідно із цим Договором

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «__»_____р. з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк дії цього Договору складає_____(днів, місяців, років), починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується «__»_____р.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.3. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

10.1. Підтвердження, що клієнт ознайомлений з нормами статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Правилами надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС», що розміщені на офіційному сайті Фінансової компанії.

_____

(клієнт)

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР	**КЛІЄНТ**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС» Місцезнаходження:_____; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_____; Банківські реквізити: п/р _____ в _____, МФО_____; Тел./факс:_____.	_____ (вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження- для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців) _____ (реквізити)
Директор _____**/ПІП/**	_____(_____)
м.п.	**м.п.**

м. _____ «_____»_____20___року

Додаток № 1
до Договору надання послуги з факторингу
№_____від_____20____р.

Назва, дата, номер договору	Боржник	Сума відступленої грошової Вимоги	у т.ч. борг за основним зобов'язанням	у т.ч. проценти	у т.ч. неустойка	Майбутні вимоги

ЗА ФАКТОРА:
Директор_____/ПІП/
м.п.

ЗА КЛІЄНТА:
_____ _____/_____
м.п.

м. _____ «_____»_____20___року

Додаток № 2
до Договору про надання послуги з факторингу
№_____від_____20____р.

Порядок відступлення Вимог

(I) Графік передання Вимог:

_____

(II) Склад документації:

_____

(III) Термін сплати Фактором Коштів за передану Вимогу :

_____

(IV) Реквізити для сплати:

_____

ЗА ФАКТОРА: **ЗА КЛІЄНТА:**